

1500108-89.2021.8.26.0560

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... pericial nas proximidades do local do tráfico (fls. 215/218), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

A testemunha de acusação, Paulo César Serantoni, disse que estava em patrulhamento pelo bairro Matarazzo, local esse conhecido já pelo tráfico de droga. Avistaram dois indivíduos parados no cruzamento da Joaquim Franco Garcia com a Avenida Conde Matarazzo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500108-89.2021.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-89.2021.8.26.0560

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124953/2021 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 17784731 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 31/21/526 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2124953 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pablo de Paula e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

PABLO DE PAULA e JOÃO VICTOR DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, os denunciados, em tese, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 43 (quarenta e três) porções de maconha, com o peso bruto de 205,4g; além de que guardavam e tinham em depósito, para os mesmos fins, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, na forma de crack, com peso bruto de 4,9g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 99/101).

Os acusados foram notificados, citados e apresentaram defesa prévia (fls. 246/248 e 260/263).

A denúncia foi recebida (fls. 272/273).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e a testemunha de defesa arrolada por Pablo. Os acusados foram interrogados.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente em parte.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 15), pelo laudo de constatação (fls. 32/34), pelo exame químico-toxicológico (fls. 208/210 e 239/241), pelo laudo pericial nas proximidades do local do tráfico (fls. 215/218), e pela prova oral produzida.

A autoria é incontestada.

A testemunha de acusação, Paulo César Serantoni, disse que estava em patrulhamento pelo bairro Matarazzo, local esse conhecido já pelo tráfico de droga. Avistaram dois indivíduos parados no cruzamento da Joaquim Franco Garcia com a Avenida Conde Matarazzo, ambos conhecidos pelo envolvimento no tráfico. Ao perceberem que iam ser abordados, correram. Foram acompanhados. Foi possível visualizar Pablo arremessar uma sacola atrás do sofá. Abordados, localizaram R\$ 30,00, com João Victor.

Verificaram o que tinha na sacola que o Pablo arremessou e encontraram localizado quarenta e poucas porções de maconha, bem como, debaixo do sofá, havia uma caixa de fósforo contendo vinte e oito pedras de crack e uma balança digital. Indagado, ele já afirmou que estava realizando o tráfico ali e que ambos se dedicavam à traficância no local como forma de fazer dinheiro. Não localizaram entorpecente com João Victor que não confirmou a traficância, porém ficou estranha a atitude dele ter corrido.

A testemunha de acusação, Rodrigo Leandro Ferreira de Souza, disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Visualizaram dois indivíduos parados na esquina da rua Joaquim Garcia com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, sendo que um deles foi identificado como Pablo que segurava uma sacola. Ao avistar a viatura os dois indivíduos correram para o interior de uma viela da favela. Fizeram o acompanhamento deles e viram Pablo arremessar uma sacola. Os dois indivíduos foram abordados e identificados como Pablo e João Vitor. Encontraram na sacola dezenas de porções de maconha. Encontraram também uma caixa de fósforo contendo mais dezenas de porções de crack. Com João Victor foram localizados R\$ 30,00. Pablo admitiu a traficância. João Victor apresentou versões contraditórias, desde porque correu até o que estava fazendo ali, bem como sobre a origem do dinheiro.

A testemunha arrolada pela defesa de Pablo, Ana Paula Lemes da Silva, disse que conhece Pablo há dois anos e meio. Ele é usuário de entorpecentes. É sua ex-esposa. Ele veio pra ficar na casa da depoente, só que não conseguiu parar de usar droga. Ele ficou na irmã dele, mas ela não queria mais que Pablo ficasse lá por causa de não conseguir parar de usar entorpecente. Pablo começou ficar nas ruas. Não conhece João Victor.

O réu Pablo disse que estava no imóvel, usando uma porção de crack. Estava acompanhado de outro usuário. Nesse meio tempo chegou João Victor. Não correu da viatura. Estava no imóvel. Não jogou uma sacola que continha droga.

O réu João Victor disse que estava em busca de R\$ 10,00, de maconha para fumar. Quando da abordagem estava procurando alguém para comprar a droga. Foi avistado, abordado. Não conhecia o Pablo. Ficou perto dele apenas no momento da abordagem. Havia pouco tempo que saiu da Fundação Casa. Estava trabalhando com o pai.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu Pablo e se destinava ao tráfico.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito

quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007 LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338). Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998 DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas: "(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminoso, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art.

28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repressão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Há que se fazer uma ressalva, a autoria por parte do réu João Victor não ficou comprovada, motivo pelo qual sua absolvição é de rigor.

Caracterizada, portanto, a traficância por parte de Pablo, passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que o réu ostenta bons antecedentes, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Nada a valorar em sede de segunda fase de dosimetria.

Já na terceira fase, observo que o crime foi cometido em detrimento ao disposto no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas e, dessa forma, aumento as penas até aqui encontradas em 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Nessa mesma fase, entendo não ser possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstraram, além da existência de várias denúncias noticiando a traficância praticada pelo sentenciado, a dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes, o que afasta a aplicação do redutor legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, cabe aqui uma observação.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO

EXTRAORDINÁRIO, COM AGRAVO nº 1.052.700/MG, Rel. MIN. EDSON FACHIN, estabeleceu, para os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, que "É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal".

Assim, atentando-se aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, verifico que ante a quantidade da droga apreendida, e das circunstâncias fáticas aqui demonstradas, não restam dúvidas de que o regime inicial fechado é que mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda. Assim, nos casos de tráfico de drogas, a culpabilidade do réu deve ter uma maior reprovabilidade, já que representa um verdadeiro câncer para qualquer sociedade deste planeta, por causa dos nefastos desdobramentos criminais que dele resulta, causando sérias consequências a toda a sociedade. Desta forma, por uma aplicação conjugada dos arts. 33, § 3º, e 59, ambos do Código Penal, entendo que o regime inicial fechado é o que mais atende à reprovabilidade do réu no caso em apreço, e que atende às nefastas consequências sociais causadas pelo tráfico.

Nesta linha, mostra-se oportuno trazer as lições descritas nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001686-02.2015.8.26.0584, do E. TJSP, Rel. MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, j. em 15 de março de 2018, no seguinte sentido:

"Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, fixa-se o inicial fechado para todas as apelantes, já que os crimes cometidos, além de atingirem o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico e a associação para o tráfico permitem que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram "coragem" para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para sua prática fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico e da associação para o tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à

prática do comércio ilegal e da associação para ele, causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, impõe-se o regime inicial mais severo" (grifei).

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).

Nego ao réu Pablo o direito de recorrer em liberdade, pois esteve preso durante toda instrução processual, bem como pelo fato de ter ficado demonstrado concretamente que ele é um risco para a garantia da ordem pública. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para ABSOLVER JOÃO VICTOR DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40 III, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e para CONDENAR PABLO DE PAULA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40 III, ambos da Lei 11.343/06, às penas privativas de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Cada dia-multa fica fixado no mínimo legal.

A despeito do julgamento do Supremo Tribunal Federal, ainda tratando-se de crime equiparado a hediondo, o réu iniciará o cumprimento da pena corporal no regime fechado, observando-se que eventual progressão de regime prisional caberá ao r. Juízo de Direito da Vara Execução das Execuções Criminais.

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).

Nego ao réu Pablo o direito de recorrer em liberdade, pois esteve preso durante toda instrução processual, bem como pelo fato de ter ficado demonstrado concretamente que ele é um risco para a garantia da ordem pública. Expeça-se o necessário.

Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, declaro perdido em favor da União os valores e o objeto apreendidos (fls. 15), já que não comprovada, efetivamente, a origem lícita do dinheiro.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque não há parâmetros para tanto.

Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA